

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 37
Baupolizei
Außenstelle für den 3., 4. und 5. Bezirk
Am Modenapark 1-2
1031 Wien

MA 37/3 - Kegelgasse 4/3488/90

Wien, 10. Juli 1991

3. Bez., Kegelgasse ONr. 4 EZ 2339
des Grundbuches der Kat. Gem. Land-
straße

Bauliche Änderungen und Dachge-
schoßausbau

Baubewilligung

BESCHIED

Gemäß § 70 der Bauordnung für Wien (BO) wird in Verbindung mit § 69 Abs. 6 BO und in Anwendung des Wiener Garagengesetzes die Bewilligung erteilt, nach den mit dem amtlichen Sichtvermerk versehenen Plänen auf der im Betreff genannten Liegenschaft die nachstehend beschriebene Bauführung vorzunehmen:

Unter Bezugnahme auf die mit Bescheid der MA 37/V vom 16. August 1990, Zl. MA 37/V - 3/3780/90 bekanntgegebenen Bebauungsbestimmungen und auf Grund der mit Bescheid vom 11. Juni 1991, Zl. BV 3 - A 917/91 erteilten Bewilligung für Abweichungen von Bebauungsvorschriften, soll das bestehende Dachgeschoß ausgebaut und zwei Wohnungen eingebaut werden. Der bestehende Schacht für den Personenaufzug im Hofbereich wird bis zum Dachgeschoß hochgeführt bzw. erweitert und darüber ein Maschinenraum neu geschaffen werden. Im Keller sollen zwei Einlagerungsräume und eine Kleingarage für zwei Stellplätze eingebaut werden.

Der zwingenden Vorschrift des § 36 Abs. 2 Wr. Garagengesetz zur Schaffung von einem Pflichtstellplatz wird in der Kleingarage im Keller entsprochen. Darüberhinaus wird noch ein weiterer Stellplatz freiwillig geschaffen.

Vorgeschrieben wird:

- 1) Vor Baubeginn ist im Sinne des § 124, Abs. 1 BO der Baubehörde der Bauführer namhaft zu machen. Dieser hat gemäß § 65 BO die genehmigten Pläne und statischen Berechnungen samt Konstruktionsplänen zu unterfertigen.
- 2) Der Bauführer hat gemäß § 124, Abs. 2 BO den Beginn der Bauführung mindestens 3 Tage vorher der jeweiligen Außenstelle der MA 37 und weiters dem Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten (Fichtegasse 11 - 1010 Wien) anzuzeigen.
- 3) Gemäß § 127, Abs. 8 BO ist auf der Baustelle ab Baubeginn bis zur Vollendung des Baues die beiliegende Bestätigung darüber, daß es sich um eine befugte Bauführung handelt, so auszuhängen, daß sie von der Verkehrsfläche aus deutlich sichtbar und lesbar ist.

- 15) Di
br
- 4) Gemäß § 127, Abs. 8 BO haben auf der Baustelle der Baubewilligungsbescheid samt Plänen und die statischen Berechnungen samt Konstruktionsplänen aufzuliegen.
 - 5) Mindestens einen Monat vor Beginn der Bauarbeiten ist gemäß § 127, Abs. 1, lit. b BO über die Festigkeit der Tragkonstruktionen und der sonstigen besonders beanspruchten Bauteile eine statische Berechnung samt Konstruktionsplänen der MA 35-S (Dresdner Straße 75, 1200 Wien) vorzulegen. Gleichzeitig mit der statischen Berechnung ist vom Bauwerber eine bewilligte Planparie der Baubewilligung oder ein vom Planverfasser gefertigtes Gleichstück zu übermitteln.

- 6) Gemäß § 127, Abs. 3 BO hat der Bauführer zur Ermöglichung der behördlichen Überprüfung der Bauausführung mindestens 3 Tage vorher der MA 35-S folgendes anzuzeigen:

lit. b) den Beginn der Bauarbeiten an jenen Bauteilen, deren Beschau nach Fertigstellung nicht mehr möglich ist (Stahleinlagen, Stützen, Schweißverbindungen, Dachgeschoßausbauten u. ä.);

Auf die Erstattung der übrigen Beschauten wird gemäß § 127, Abs. 6 BO verzichtet.

- 7) Die Hauskanalanlage ist nach den Bestimmungen der ÖNORM B 2501 auszuführen. Kanalrohre aus Kunststoff u. ä. dürfen nur im Rahmen der von der MA 35 herausgegebenen und im Amtsblatt der Stadt Wien veröffentlichten gültigen Zulassungen verwendet werden.
- 8) Isolierungen mit bituminösen Stoffen bzw. Abdichtungsbahnen sind unter Einhaltung der Bestimmungen der ÖNORM B 2209 "Abdichtungen mit bituminösen Stoffen gegen Wassereinwirkung" herzustellen.
- 9) Schaumstoffplatten dürfen nur im Rahmen der von der MA 35 herausgegebenen und im Amtsblatt der Stadt Wien veröffentlichten gültigen Zulassungen verwendet werden.
- 10) Rauch- und Abgasfänge bzw. Rauch- und Abgassammler dürfen nur im Rahmen der von der MA 35 herausgegebenen und im Amtsblatt der Stadt Wien veröffentlichten gültigen Zulassungen ausgeführt und verwendet werden.
- 11) An der obersten Stelle jedes Stiegenhauses ist eine Lüftungsöffnung (Fenster oder Rauchklappe) von mindestens 1,0 m² wirksamen Querschnitt vorzusehen, die vom obersten Podest von Stand aus offenbar einzurichten ist.
- 12) Stiegen sind bei einer Breite über 1,20 m beiderseits mit Anhaltestangen (Geländerholmen) zu versehen.
- 13) Gemäß § 107 BO müssen Geländer genügend dicht und an der niedersten (ungünstigsten) Stelle, bei Stiegen von der vordersten Stufenkante gemessen, mindestens 1 m, bei Dachterrassen und ab dem 5. Stock bei Balkonen und Loggien mindestens 1,10 m hoch sein. Die Öffnungen in und zwischen Geländerelementen dürfen eine lichte Weite von 12 cm nicht überschreiten. Geländer müssen in Wohnhäusern überdies so beschaffen sein, daß Kleinkinder nicht durchschlüpfen oder leicht hochklettern können.
- 14) Vor Beginn der Fassadenherstellung ist wegen Festlegung der Detailausführung (Material, Farbgebung, etc.) das Einvernehmen mit der MA 19 (Niederhofstraße 23, 1120 Wien) zu pflegen. Ein diesbezüglicher Nachweis ist der Baubehörde zu erbringen.

- 15) Die Wände und Decken von Aufzugstriebwerksräumen müssen mindestens brandhemmend und der Fußboden dieser Räume aus unbrennbarem Material ausgeführt werden.
- 16) Der Zugang zu Aufzugstriebwerksräumen muß direkt von allgemein zugänglichen Räumen der Baulichkeit aus über Stiegen oder befestigte Leitern erfolgen.
- 17) Eingangstüren zu Triebwerksräumen müssen mindestens 1,80 m hoch, Deckeneinstiege mindestens 0,70 x 0,90 m groß sein. Deckeneinstiege sind mit einem mindestens 1 m hohen Geländer zu versehen. Für Türen und Einstiege in Verbindungswegen zu einem Triebwerksraum gelten die gleichen Mindestausmaße.
- 18) Die Raumhöhe im Bereich des Standortes zur Betätigung des Handrades und zur Wartung der Schaltgeräte muß mindestens 1,80 m betragen.
- 19) Der waagrechte Abstand des Motorwellenendes muß zur Umfassungswand mindestens 60 cm, zu Schaltgeräten mindestens 80 cm betragen.
- 20) Triebwerksräume sind direkt aus dem Freien zu belüften; der Lüftungsquerschnitt muß mindestens 200 cm² betragen.
- 21) Die Schachtgrube muß mindestens 1,20 m tief sein.
- 22) Bei der Verwendung von Flachglasscheiben als Schachtumwehrung (ausgenommen längs der Bahn türloser Fahrkorböffnungen) sowie für Schauöffnungen bis zu einer Breite von 0,15 m darf nur Drahtglas oder Verbund-Sicherheitsglas verwendet werden.
- 23) Bei der Verwendung von U-Profilen gilt:
In Ergänzung des Punktes 201.07 der ÖNORM B 2450, Ausgabe 1966, müssen die für die Schachtumwehrung verwendeten Glas-U-Profile mit einer Draht- oder Gittereinlage mit einem größten Drahtabstand von 30 mm versehen sein.

Das Glas-U-Profil darf eine höchste Innenbreite von 250 mm nicht überschreiten und muß eine Schenkelhöhe (außen gemessen) von mindestens 40 mm und eine Glasstärke von mindestens 6 mm besitzen.

Im Bereich einer Verkehrsfläche sind 0,15 m hohe Fußleisten aus nicht zerbrechlichem Material, Handläufe in 1 m Höhe und an den Glasecken genügend starke Metallwinkel bis zu einer Höhe von 2 m vorzusehen.

Glas-U-Profile dürfen im Bereich türloser Fahrkorböffnungen nicht als Fahrbahnumwehrung verwendet werden.

- 24) Die Haltestelle im Dachgeschoß muß direkt vom Stiegenhaus zugänglich sein (d.h. keine Haltestellen im Wohnbereich!).

Sollte die Haltestelle später einmal doch im Wohnbereich situiert werden (z.B. Wohnungszusammenlegung etc.), so ist um gesonderte Bewilligung bei der MA 35-A anzusuchen.

- 25) Gemäß § 54 BO ist in der vollen Länge der Baulinie an der Front Kegelgasse im Zuge der Bauführung, spätestens jedoch bis zur Erteilung der Benützungsbewilligung ein Gehsteig nach den Anordnungen der Behörde herzustellen. Vor Inangriffnahme der Gehsteigherstellung ist gemäß § 54, Abs. 10 BO um die Bekanntgabe der Breite und der Bauart und um die Aussteckung der Höhenlage

beim Vermessungsdezernat der Baubehörde anzusuchen. Für die Gehsteigauf- und -überfahrt ist gemäß § 54, Abs. 9 BO bei der MA 28 (Lienfeldergasse 96 - 1171 Wien) eine gesonderte Bewilligung zu erwirken.

- 26) Nach Fertigstellung der Bauarbeiten ist gemäß § 128 Abs. 1 BO unter Vorlage eines Rauchfangbefundes für alle Rauchfänge und der Gehsteigkonstatierung der MA 28 bei der Baubehörde um die Benützungsbewilligung anzusuchen.

Begründung

Der dem Bescheide zugrunde gelegte Sachverhalt ist den eingereichten Plänen und dem Ergebnis des durchgeführten Ermittlungsverfahrens entnommen. Die Bauführung ist nach den bestehenden Rechtsvorschriften zulässig. Die vorgeschriebenen Auflagen sind in der Bauordnung für Wien und den einschlägigen Nebengesetzen begründet.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung bei diesem Amt schriftlich, telegrafisch oder fernschriftlich Berufung erhoben werden. Die Berufung hat einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten und ist mit S 120,-- Bundesstempel zu versehen.

Hinweis auf Rechtsvorschriften:

- 1) Überdies wird auf die Vorschriften des dem Bescheide angeschlossenen Merkblattes über wichtige, bei Bauherstellungen einzuhaltende Bestimmungen hingewiesen. Hiebei wird darauf aufmerksam gemacht, daß die einschlägigen baurechtlichen Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Normen), sofern im Baubewilligungsbescheid nicht anders bestimmt, auch dann auf den Bau Anwendung finden, wenn sie im Bescheid oder Merkblatt nicht angeführt sind.
- 2) Für Aufzüge ist eine besondere Bewilligung nach dem Wiener Aufzuggesetz, LGBl. Nr. 12/53 erforderlich, um die bei der MA 35, Gruppe A (Dresdner Straße 75, 1200 Wien) anzusuchen ist.
- 3) Für den Betrieb der Garage haben die Bestimmungen des Wiener Garagengesetzes, LGBl. Nr. 22/57 in der Fassung LGBl. Nr. 40/69 und 7/75 Anwendung zu finden.

Die Verwaltungsabgabe in der Höhe von S 1.238,-- wird mit Gebührenbescheid gleicher Zahl vorgeschrieben.

Ergeht als Bescheid an:

- 1) Frau Mag. Hannelore Schwanzer, Josefsplatz 6, 1010 Wien als Bauwerber unter Anschluß der Pläne A und B, der Grundbuchsabschrift, des Bescheides über die Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen samt Plan, der statistischen Zählblätter, eines Verwaltungsabgaben-Gebührenbescheides und eines Merkblattes
- 2) HV Paul Padelek, Lange Gasse 50, 1080 Wien als Bevollmächtigter für den Grundeigentümer
- 3) Gesiba Gemeinnützige Siedlungs- und Baugesellschaft m.b.H., Eßlinggasse 8-10, 1010 Wien als Anrainer

- 4) Herrn Rudolf Maschina, Kegelgasse 2/12, 1030 Wien als Anrainer
- 5) Frau HV Margarete Kabs, Rasumofskygasse 32/3, 1030 Wien als Anrainer
- 6) Herrn Herbert Niesner, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrainer
- 7) Frau Margarethe Skoda, Hetzgasse 20/3, 1030 Wien als Anrainer
- 8) Frau Anna Schagerl, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrainer
- 9) Herrn Helmut Ellinger, Dirndlgasse 7, 1210 Wien als Anrainer
- 10) Frau Josefine Klausberger, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrainer
- 11) Herrn Dr. Franz Grünzweig, Kosterwiesgasse 32/24, 8010 Graz als Anrainer
- 12) Frau Dr. Felicitas Seitz, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrainer
- 13) Herrn Adolf Sachs, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrainer
- 14) Herrn Dipl.-Ing. Georgi Tauber, Kegelgasse 3/20, 1030 Wien als Anrainer
- 15) Frau Margarethe Fuchs, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrainer
- 16) Herrn Dr. Walter Kainz, Gußhausstraße 23, 1040 Wien als Anrainer
- 17) Herrn Walter Kasafirek, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrainer
- 18) Herrn Johann Kühlhaas, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrainer
- 19) Frau Hildegard Mayerl, Eckpergasse 47, 1180 Wien als Anrainer
- 20) Herrn Siegfried Schodl, Nestroyweg 12, 2351 Wr. Neudorf als Anrainer
- 21) Frau Lieselotte Bauer, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrainer
- 22) Herrn Ing. Hans Fellner, Josef-Schöffel-Straße 24, 3012 Wolfsgraben als Anrainer
- 23) Frau Ingeborg Zapf, geb. Geppel, Badgasse 12/5, 1090 Wien als Anrainer
- 24) Herrn Martin Jesch, Unterfeldweg 36, 1220 Wien als Anrainer
- 25) Herrn Dipl.-Ing. Josef Mühlstein, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrainer
- 26) Frau Helga Luckner, Jedleseerstraße 98, 1210 Wien als Anrainer
- 27) Herrn Karl Heinz Schmidt, Hauptstraße 23, 3820 Raabs an der Thaya als Anrainer
- 28) Frau Ingrid Horak, Große Mohrengasse 21/18, 1020 Wien als Anrainer
- 29) Frau Karin Moser, Myrthengasse 4, 1070 Wien als Anrainer
- 30) Frau Margaretha Tatzl, Paul-Ehrlich-Gasse 5, 1190 Wien als Anrainer
- 31) Herrn Manfred Gerhardinger, Hagenberggasse 24/22, 1130 Wien als Anrainer
- 32) Herrn Dipl.-Ing. Peter Rossek, Gersthofer Straße 160, 1180 Wien als Anrainer

- 33) Herrn Dr. Thomas Mayr-Harting, Kegelgasse 5, 1030 Wien als Anrainer
- 34) Herrn Dr. Peter Dirnbacher, Immobilienreuhänder, Florianigasse 38, 1080 Wien als Anrainer
- 35) Frau Christiane Schnabl, Auhofstraße 78A, 1130 Wien als Anrainer
- 36) Herrn Dr. Peter Schnabl, Auhofstraße 78A, 1130 Wien als Anrainer
- 37) Herrn Hans Wolfgang Magenschab, Hansalgasse 3, 1030 Wien als Anrainer
- 38) Frau Irma Magenschab, Hansalgasse 3, 1030 Wien als Anrainer
- 39) Herrn Dkfm. Heinz Ruckendorfer, Mariahilfer Straße 5, 1060 Wien als Anrainer
- 40) Frau Ines Kluger, Rechte Wasserzeile 1, 1230 Wien als Anrainer

In Abschrift an:

- 41) Herrn Arch. Dipl.-Ing. Georg Smutny, Belghofergasse 29, 1120 Wien als Planverfasser
Tel: 804 91 77
- 42) MA 37/3 (Bescheidausfertigung an Bauführer)
- 43) MA 37/3 unter Anschluß des Planes C und der Vidierung der MA 19 mit Plan sowie des Bauausschusses-Bescheid f. d. 3. Bezirk
- 44) MA 37/3 - Gehsteigreferat
- 45) MA 28
- 46) MA 35/A (Aufzug)
- 47) MA 35/S (Statik, Beschauten)
- 48)49) Finanzamt f.d. 1. Bez., Stamm-Betriebsprüfungsstelle, Nachrichtenreferat, Vordere Zollamtsstraße 5, 1030 Wien
- 50) zum Akt

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

daa

Für den Abteilungsleiter:
Dipl.-Ing. Hahn
Oberstadtbaurat

Bescheidabschrift
a 05.03.82 übernommen

Tab